

QUEM PODE E COMO CONFECCIONAR UM INSTRUMENTO CONTRATUAL

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

- Lei nº 8.906/1994 e a redação contratual? Vide art. 1º
- Elaboração de contratos está inserida dentro dos serviços de assessoria e consultoria jurídica?
- Como redigir e analisar contratos sem conhecimento jurídico?



ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

- Advogado: viabilizador dos negócios imobiliários/auxílio nas negociações contratuais (advocacia preventiva)
- Conselho Federal da OAB (CFOAB (2017)
- Advocacia contratual no Brasil
- E o corretor de imóveis dentro deste processo?



SOBRE A REDAÇÃO CONTRATUAL

- Cuidado com a estética
- Estruturação coerente das cláusulas
- Clareza, precisão, transparência, tom adequado: “visual law” e “legal design”
- Conhecimento jurídico
- Atenção à LGPD na redação contratual
- Atenção às espécies de contrato, à vontade das partes, ao mercado e à doutrina e jurisprudência



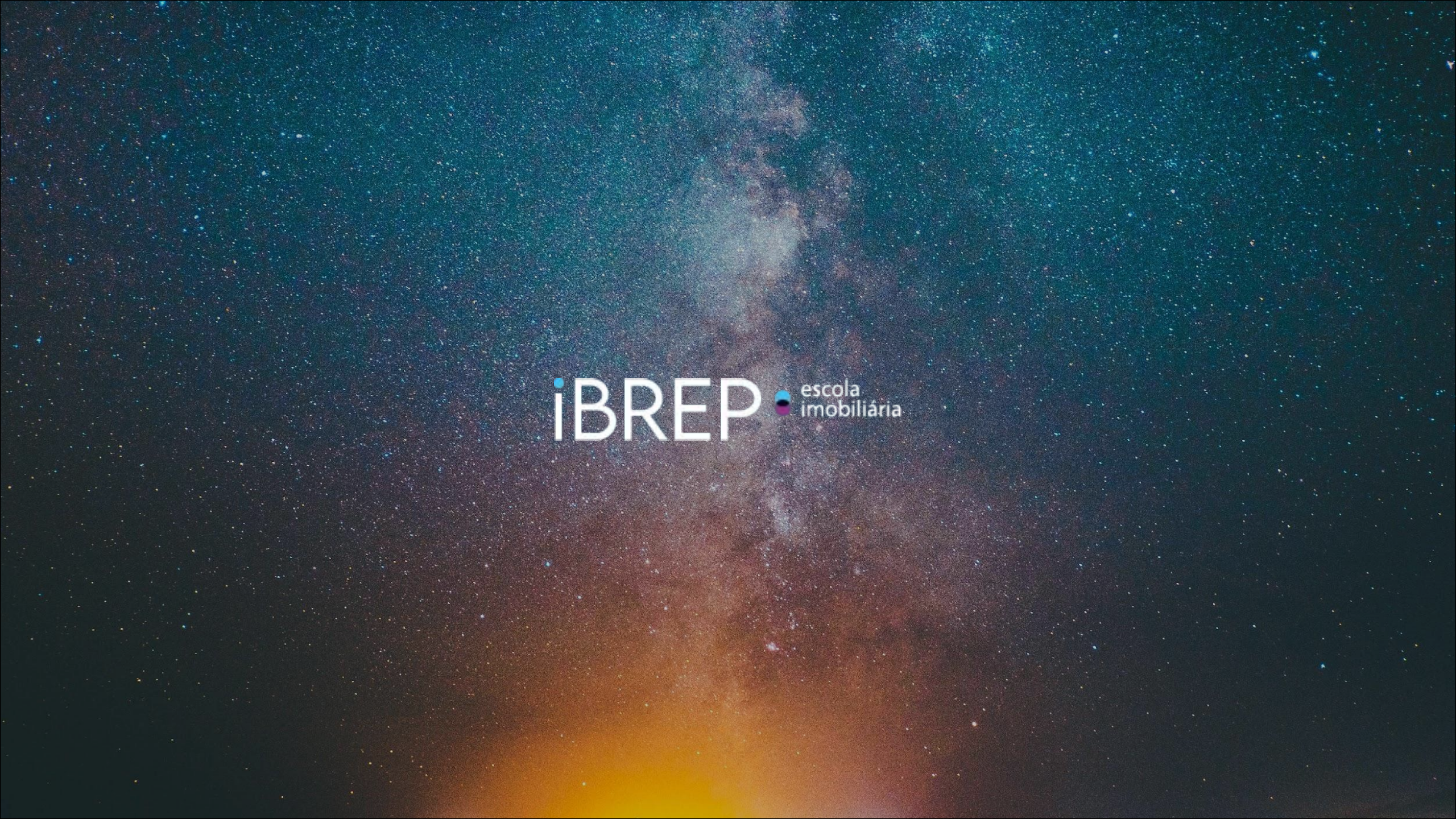
TIMELINE INFOGRAPHIC



ANÁLISE DE “PADRÕES” E AS DÚVIDAS RECORRENTES

- Contrato particular de promessa de compra e venda
- Contrato de locação
- IMPORTANTE: “cada caso é um caso”





iBREP  escola
imobiliária